PLATFORMA YUMMY • DOKUMENTACJA SYSTEMU

Załącznik nr 4 do Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Systemie (art. 28 RODO)

Załącznik nr 4 do Umowy

Licencjobiorca: Yummy S.C. Marcin Krystosiak, Aleksandra Brzoza

Wersja dokumentu 1.1 • Październik 2026

DOKUMENT POUFNY – WYŁĄCZNIE DLA STRON UMOWY

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w związku z Umową wdrożenia, licencji i utrzymania systemu (dalej „**Umowa główna**”) pomiędzy:

Yummy S.C. Marcin Krystosiak, Aleksandra Brzoza, ul. Gen. Władysława Andersa 7, 44-270 Rybnik, NIP 6423234493 – jako administratorem danych, zwanym dalej „**Administratorem danych**”,

a

....., zamieszkałym/-ą w ..... – Licencjodawcą, jako podmiotem przetwarzającym, zwanym dalej „**Przetwarzającym**”.

§ 1. Przedmiot i czas przetwarzania

1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy głównej (udostępnianie Systemu, Utrzymanie, wsparcie techniczne).
2. Przetwarzanie trwa przez okres obowiązywania Umowy głównej oraz okres niezbędny do zwrotu i usunięcia danych.

§ 2. Charakter, kategorie osób i danych

Kategoria osób	Kategorie danych
Klienci (zamówienia online, kiosk)	Imię, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, treść i historia zamówień, NIP nabywcy (jeśli podany)
Członkowie Yummy Club	Dane konta, saldo gwiazdek, poziom, kupony i nagrody, historia zamówień
Personel Administratora danych	Imię i nazwisko, adres e-mail, rola w Systemie, historia operacji w panelu

Operacje przetwarzania: przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, udostępnianie upoważnionym użytkownikom, tworzenie kopii zapasowych, usuwanie. Przetwarzanie nie obejmuje szczególnych kategorii danych (art. 9 RODO).

§ 3. Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych; za takie polecenie uznaje się Umowę główną i niniejszą umowę.
2. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania poufności.
3. Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, opisane w Załączniku nr 2 do Umowy głównej.
4. Przetwarzający, w miarę możliwości i uwzględniając charakter przetwarzania, pomaga Administratorowi danych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
5. Przetwarzający udostępnia informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków z art. 28 RODO i umożliwia przeprowadzenie audytów lub inspekcji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu. Koszty audytu ponosi Administrator danych, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

§ 4. Naruszenia ochrony danych

1. Przetwarzający zgłasza Administratorowi danych stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia (art. 33 ust. 2 RODO).
2. Zgłoszenie zawiera informacje dostępne Przetwarzającemu, niezbędne Administratorowi danych do oceny naruszenia i ewentualnego zgłoszenia go organowi nadzorczemu.

§ 5. Dalsze podmioty przetwarzające

Administrator danych wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z dalszych podmiotów przetwarzających. Przetwarzający informuje Administratora danych o zamierzonych zmianach, dając mu możliwość wyrażenia sprzeciwu. W Systemie wykorzystywane są następujące kategorie dalszych podmiotów przetwarzających:

Kategoria usługi	Zakres
Infrastruktura bazy danych i przechowywania plików	Przechowywanie danych Systemu, uwierzytelnianie, kopie zapasowe. Baza danych Systemu znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
Hosting aplikacji	Obsługa żądań aplikacji, logi techniczne
Usługa wysyłki wiadomości e-mail	Wysyłka wiadomości e-mail do klientów i personelu
Usługa geokodowania adresów	Ustalanie lokalizacji adresu dostawy
Usługi powiadomień push	Dostarczanie powiadomień do urządzeń personelu

Przetwarzający nakłada na dalsze podmioty przetwarzające obowiązki ochrony danych odpowiadające obowiązkom wynikającym z niniejszej umowy (art. 28 ust. 4 RODO) i pozostaje wobec Administratora danych w pełni odpowiedzialny za ich działania. Przetwarzający samodzielnie dobiera, organizuje i utrzymuje infrastrukturę Systemu.

Szczegółowe dane identyfikujące dalsze podmioty przetwarzające stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego i informację poufną w rozumieniu Umowy głównej. Są one udostępniane Administratorowi danych wyłącznie na jego żądanie, w formie dokumentowej, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z RODO. Administrator danych nie ujawnia tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem organu nadzorczego lub innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. W informacjach kierowanych do osób, których dane dotyczą (np. w polityce prywatności), Administrator danych może posługiwać się kategoriami odbiorców wskazanymi w tabeli powyżej.

W razie przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosowane będą mechanizmy przewidziane w rozdziale V RODO (np. decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub standardowe klauzule umowne).

§ 6. Zakończenie przetwarzania

1. Po zakończeniu świadczenia usług Przetwarzający, zgodnie z decyzją Administratora danych, zwraca dane w powszechnie używanym formacie elektronicznym lub je usuwa oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo nakazuje ich dalsze przechowywanie.
2. Kopie zapasowe prowadzone przez dostawców infrastruktury usuwane są zgodnie z cyklem ich retencji (7 dni).
3. Migracja danych do innego systemu wykracza poza obowiązek z ust. 1 i może być odpłatna zgodnie z Umową główną.

§ 7. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność Stron określają przepisy RODO, w szczególności art. 82, oraz Umowa główna w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy głównej.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

.....	.....
Przetwarzający (Licencjodawca)	Administrator danych (Licencjobiorca)